

1501867-14.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2160693/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 18493443 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

2874/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2160693 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501867-14.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2160693/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 18493443 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

2874/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2160693 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

2874/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS JÚNIO DE SOUZA

Data da Audiência:

15/06/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 15/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1501867-14.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) MATHEUS JÚNIO DE SOUZA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) constituída, a Dra. Maria Elisabeth Martins Scatrupa. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Tiago e Flávio Henrique. Pelo MM. Juiz foi deliberado:

homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. MATHEUS JUNIO DE SOUZA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, II, "j", do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "Consta no incluso inquérito policial que, no dia 14 de junho de 2021, por volta das 17h30m, na Rua Londres, nº 233, Vila Celso Mouad, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, MATHEUS JÚNIO DE SOUZA, qualificado à fl. 23/26, guardava drogas, consistente em 177 (cento e setenta e sete) invólucros de "maconha", 125 (cento e vinte e cinco) pinos de "crack", a fim de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 11/14 e exame químico-toxicológico de fls. 60/62. 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado guardava as drogas mencionadas, cujo destino era a venda a terceiros. 3. Todavia, o denunciado foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento pelo local supracitado. Efetuada busca pessoal, os policiais localizaram em poder do denunciado a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) ocasião em que ele afirmou que guardava drogas em sua residência para o comércio. 4. Por isso, os policiais dirigiram-se a residência do denunciado e, após permissão dele para a entrada dos policiais no imóvel, os milicianos localizaram em uma bolsa preta, ao lado da cômoda, 177 porções de "maconha", 125 pinos de "crack". No local, foram apreendidos, ainda, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/16. A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionados, bem como as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, o tráfico de drogas pelo denunciado. 6. Saliente-se, por fim, que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. 7. Diante do exposto denuncio a Vossa Excelência, MATHEUS JÚNIO DE SOUZA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença, e decretação do perdimento definitivo dos valores apreendidos nos autos a acima descritos, usados para o tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas). O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 41/42). O acusado foi citado e notificado e apresentou a defesa prévia de págs. 81/82. A denúncia de págs. 69/70 foi recebida em 17/12/2021 (págs. 84/86). Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a Nobre Defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 40 e dos laudos periciais de págs. 12/14 e 60/62, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, admitiu que, pelo fato de estar em dificuldades financeiras, realmente estava de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, drogas que eram destinadas à venda. Além disso, os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito confirmaram ter encontrado o acusado de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante das apreensões realizadas, da confissão judicial e do relato dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado se encontrasse praticando o comércio ilícito de drogas na

ocasião descrita na denúncia. Correta, deste modo, a capitulação legal do delito prevista na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, tendo em vista a razoável quantidade de entorpecente apreendido e o poder lesivo do "crack", fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente a prática da infração penal, reduzo a pena para a mínima legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira e última fase, tendo em vista que o acusado é primário e não havendo comprovação de que ele se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organizações criminosas, reduzo a pena em 1/2 (metade), para torná-la definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, redução compatível diante do alto poder lesivo do "crack" e também diante da razoável quantidade de droga apreendida. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Tendo em vista o alto poder lesivo do "crack" apreendido e a razoável quantidade de droga encontrada, nego ao acusado a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Em se tratando de tráfico privilegiado, o delito não pode mais ser equiparado a hediondo, consoante decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, julgado em 23/06/2016, conforme disponibilizado no site da Suprema Corte em data de 27/06/2016). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado MATHEUS JUNIO DE SOUZA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Ante o regime inicial de pena fixado, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Já houve autorização para a destruição das drogas (pág. 42). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Ainda com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial solicitando a destruição da balança de precisão apreendida. Quanto ao celular apreendido, trata-se de bem de fácil aquisição nos dias atuais, por ser de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. Pelo MM. Juiz, então, foi deliberado: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. O acusado já sai intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Expeça-se mandado de prisão no regime aberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____,

Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.